

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 312/2531

นาย ประพล เหล่าอมร กิจ
บริษัท นิลุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 940, มาตรา 959, มาตรา 967, มาตรา 968, มาตรา 985

ตัวสัญญาใช้เงินซึ่งมิได้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้ เมื่อถึงกำหนดชำระผู้ทรงมีสิทธิไต่
เบี่ยงเรียกเอาดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนด
ชำระจากบรรดาผู้สลักหลังผู้ออกตัวและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งต้องรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้
เงินนั้นผู้ทรงมีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยได้ในอัตราเพียงร้อยละห้าต่อปีจากผู้รับ
อวัลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบกับบุคคลดังกล่าว

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินโดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่ง
จ่าย ธนาคารจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอวัล จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาท
ให้จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 สลักหลังโอนให้โจทก์เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดชำระ
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสามแล้วจำเลยไม่ชำระ
จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับถึงวันฟ้อง จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา
จำเลยที่ 2 ให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงมีสิทธิโดยชอบ โดยรับโอนตัวสัญญาใช้เงินมาโดย

จำลองศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ 18,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันตั้งสัญญาถึงกำหนดจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่า บริษัทนิลุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำเลยที่ 1 ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับเลขที่ พี/เอ็น 075/2525 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2525 จำนวนเงิน 18,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด จำเลยที่ 3 สัญญาจะใช้เงินในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 โดยมีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด จำเลยที่ 2 ลงชื่อเป็นผู้รับอวัล ปรากฏตามตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยที่ 3 ได้สลักหลังโอนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่โจทก์เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนด โจทก์นำเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินจำเลยที่ 2 ปฏิเสธการใช้เงินโดยอ้างว่า โปรดติดต่อผู้ส่งจ่ายตามเอกสารหมายเลข จ.14

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อแรกว่า โจทก์ได้มีส่วนเข้าไปกระทำการร่วมรู้เห็นและสมคบกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 และเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ของจำเลยที่ 2 หลอกหลวงจำลองจำเลยที่ 2 เพื่อเจตนาให้ได้มาซึ่งการรับรองอวัลของจำเลยที่ 2 ในตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 ที่โจทก์นำมาฟ้องจริงหรือไม่นั้นเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยที่ 2 รับอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 ปรากฏจากข้อนำสืบของโจทก์ได้ความว่า จำเลยที่ 3 ได้ขายที่ดินให้จำเลยที่ 1 ตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.22 และสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.27 ซึ่งได้มีการทำสัญญาซื้อขายกันตามเอกสารหมายเลข จ.27 ในวันเดียวกับที่จำเลยที่ 1 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 คือวันที่ 30 มีนาคม 2525 และราคาที่ซื้อขายกันก็มีจำนวนถึง 18,200,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเงินเกินกว่าที่จำเลยที่ 1 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 ให้แก่จำเลยที่ 3 ข้อนี้จำเลยที่ 2 มิได้นำสืบหักล้างว่า มิได้มีการซื้อขายที่ดินกันระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ตามเอกสารหมายเลข จ.27 อันจะแสดงให้เห็น

ว่า ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ไม่มีหนี้สินต่อกัน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่
โจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ 3 ได้ตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 มาเป็นค่าที่ดินที่
จำเลยที่ 1 ซื้อไป เมื่อจำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 3 ได้แล้ว จำเลยที่ 1 ก็นำที่ดิน
ดังกล่าวไปเสนอขอให้จำเลยที่ 2 รับรองตัวสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 70
ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์ที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 175 โฉนด เนื้อที่รวม 52 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา จำนวน
เป็นประกันจำเลยที่ 2 ได้ให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ตรวจสอบรายละเอียดและ
ประเมินราคาที่ดินหลักประกันแล้ว ทำความเห็นเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
จำเลยที่ 2 โดยอ้างว่า นายสาระ ตุงคะสิริหัวหน้าส่วนสินเชื่อได้ประเมินราคาที่ดินดัง
กล่าวเป็นราคาประเมิน 79,990,000 บาท จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินรับรองตัว
สัญญาใช้เงินให้บริษัทนิลบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (จำเลยที่ 1) จำนวน 70 ล้าน
บาทถ้วน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 28 ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 เข้ารับอาวัลตัว
สัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข 1 จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ
แล้ว ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่า โจทก์และจำเลยที่ 3 ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการรับอาวัลตัว
สัญญาใช้เงินดังกล่าวด้วยแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังปรากฏตามคำเบิกความของนาย
บุญชู โรจนเสถียร พยานจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นประธานกรรมการของจำเลยที่ 2 ว่า
สำหรับเรื่องนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครบ้างกระทำการทุจริต เช่นนี้ ข้อกล่าวอ้าง
ของจำเลยที่ 2 ที่ว่าโจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 2 กระทำ
การอันไม่สุจริตจัดให้จำเลยที่ 2 รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 จึง
เลื่อนลอยไม่มีพยานสนับสนุนแต่ประการใด ศาลฎีกาเชื่อว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตัว
สัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 1 โดยสุจริต เมื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้
เงินดังกล่าว ย่อมต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 18,000,000 บาทให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงโดยชอบเมื่อตัวสัญญาใช้เงินนั้นถึงกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข ฎีกาจำเลยที่ 2 ข้อ
นี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 อีกว่า โจทก์ผู้ทรงมีสิทธิเรียก ดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลเมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดชำระและมีการ ผิดนัดแล้วในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง หรือร้อยละห้าต่อปี ปัญหานี้ศาลฎีกาโดยที่ประชุม ใหญ่มีมติว่า ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.1 มิได้ระบุถึงเรื่องดอกเบี้ย ไว้ และแม้เป็นกรณีที่โจทก์ผู้ทรงใช้สิทธิเรียกร้องโดยตรงจากจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัล ไม่ใช่เรียกร้องเอาจากบุคคล ซึ่งตนใช้สิทธิไต่เบียดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 968 โจทก์ก็มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยได้เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนด เมื่อโจทก์ผู้ทรงมีสิทธิไต่เบียดเรียกเอาดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันถึง กำหนดชำระจากบรรดาผู้สลักหลัง ผู้ส่งจ่ายและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งต้องรับผิดชอบตามตัว สัญญาใช้เงินนั้นได้แล้วก็ย่อมมีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยในอัตราร้อยละห้าต่อปีจาก จำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งต้องร่วมกันกับบุคคลดังกล่าวรับผิดชอบต่อโจทก์ ผู้ทรงได้ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตรา 985, 967, 968(2) ฉะนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยที่ 2 ข้อนี้ฟังขึ้นและเนื่องจากคดีเป็น เรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 และที่ 3ซึ่ง มิได้ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245ประกอบด้วย มาตรา 247

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ 18,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 จนกว่า จะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 10,000 บาทแทนโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2525 จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่จำเลยที่ 3 กำหนดใช้เงินในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 แต่ไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้ในตั๋วโดยมีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอาวัล ต่อมาจำเลยที่ 3 สลักหลังโอนตั๋วให้แก่โจทก์ เมื่อถึงกำหนดจำเลยทั้งสามไม่ชำระเงินตามตั๋ว โจทก์จึงมาฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบใช้เงิน 18 ล้านบาทตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันตั๋วถึงกำหนดคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 จนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเงินเสร็จ ดังนี้ จำเลยที่ 1 ผู้ออกตัวย่อมต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตั๋วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

900,968,982,983,985 และจำเลยที่ 3 ผู้สลักหลังต้องรับผิดชอบตามมาตรา

900,914,919,967,985 ส่วนธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ผู้รับอาวัลต้องรับผิดชอบตามมาตรา 938,939,940,967 วรรคแรก,985 2. คดีมีปัญหาว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี หรือร้อยละห้าต่อปี โดยทั่วไปเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในนิติกรรม แต่ถ้านิติกรรมไม่ได้กำหนดไว้ เจ้าหนีย่อมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามมาตรา 7,224 เช่นผู้ส่งจ่าย ผู้สลักหลัง และผู้รับอาวัลเช็ค ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดคือวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ (ฎีกาที่ 901/2505,2586/2517,192/2518,393/2518 และ 3567/2525) ทั้งนี้ เพราะเช็คไม่มีกฎหมายตัวเงินบัญญัติเรื่องดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดไว้โดยเฉพาะ

และเช็คแตกต่างกับตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินเพราะเป็นตัวเงินที่ไม่ต้องมีรายการวันถึงกำหนดใช้เงิน 3. ส่วนดอกเบี้ยของตัวสัญญาใช้เงินนั้นมีมาตรา 911,985บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า ผู้ส่งจ่ายตัวแลกเงินหรือผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน จะเขียนข้อความกำหนดดอกเบี้ยไว้ในตัวด้วยก็ได้ถ้าระบุอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ไม่กำหนดว่าให้คิดแต่เมื่อใด ก็ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ลงในตัว ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน ผู้สละหลักและผู้รับอาวัลก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดในตัวนับแต่วันออกตัวถึงวันถึงกำหนด หากมีการผิดนัดก็ต้องใช้ดอกเบี้ยตามอัตราดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะใช้เงินเสร็จ แต่ตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทไม่มีข้อความให้คิดดอกเบี้ยไว้ในตัว ดังนั้น นับแต่วันออกตัว คือวันที่ 30 มีนาคม 2525 ถึงวันถึงกำหนดคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์ผู้ทรงจึงไม่มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสาม ไม่ว่าในอัตราร้อยละเท่าใด(ฎีกาที่ 1222/2517) 4. ข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า หลังจากถึงกำหนดตามตัวแล้วจำเลยทั้งสามก็ยังไม่ชำระเงินตามตัวให้แก่โจทก์ผู้ทรง ซึ่งมาตรา968(2),985 ผู้ทรงมีสิทธิเรียกร้องเอาดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปี นับแต่วันถึงกำหนด น่าคิดว่ามาตรา 968 วรรคแรกบัญญัติให้ผู้ทรงเรียกร้องเอาเงินใช้จากบุคคลซึ่งตนใช้สิทธิไต่เบี่ย เท่านั้น คำว่าไต่เบี่ย หมายถึงบุคคลผู้ลงลายมือชื่อที่ต้องร่วมรับผิดชอบ ซึ่งถ้าตนต้องรับผิดชอบใช้เงินตามตัว ตนก็มีสิทธิเรียกร้องเอาจากบุคคลอื่นที่ลงลายมือชื่อตามตัวและต้องรับผิดชอบต่อตนได้ต่อไปอีก ตามข้อเท็จจริงการที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 3 ผู้สละหลักโอนตัวให้แก่โจทก์เป็นการใช้สิทธิไต่เบี่ยเพราะจำเลยที่ 3 อาจไต่เบี่ยเรียกเอาจากจำเลยที่ 1,ที่ 2 ต่อไปได้ จึงต้องปรับบทตามมาตรา 968 แต่การฟ้องจำเลยที่ 1ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินนั้น แม้จำเลยที่ 1 ยอมใช้เงินตามตัว จำเลยที่ 1 ก็ไม่มีทางจะเรียกร้องเอาจากบุคคลใดได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นหาใช่เป็นการใช้สิทธิไต่เบี่ยมาฟ้องไม่ และเมื่อการฟ้องจำเลยที่ 1 ผู้ออกตัวเป็นการฟ้องแก่ลูกหนี้ชั้นต้นโดยตรงแล้ว การฟ้องจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลจำเลยที่ 1 ที่ต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกันตามมาตรา 940 วรรคแรก ก็ย่อมไม่

เป็นการฟ้องโดยอาศัยสิทธิไต่เบี่ยตามมาตรา 968(2) โดยตรงด้วย 5. แต่เนื่องจากกฎหมายตัวเงินได้บัญญัติแม่บทเป็นหลักในมาตรา 967 ซึ่งนำไปใช้กับตัวสัญญาใช้เงินด้วยตามมาตรา 985 ว่า"ในเรื่องตัวแลกเงินนั้น บรรดาบุคคลผู้ส่งจ่ายก็ดี รับรองก็ดี สลากหลังก็ดี หรือรับประกันด้วยอาวัลก็ดี ย่อมต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้ทรง" ด้วยเหตุนี้ เมื่อจำเลยที่ 3 ผู้สลากหลังซึ่งโจทก์ใช้สิทธิไต่เบี่ยต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี่ยในอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันตัวถึงกำหนดแล้ว จำเลยที่ 1 ผู้ออกตัว และจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลก็ต้องร่วมรับผิดชอบใช้ดอกเบี่ยในอัตราร้อยละห้าอย่างเดียวกันด้วย สรุปแล้ว เมื่อกฎหมายลักษณะตัวเงินมีบทบัญญัติเรื่องการคิดดอกเบี่ยในตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินไว้โดยเฉพาะแล้วก็ต้องนำบทบัญญัตินั้นมาปรับแก้คดีตัวเงิน จะใช้บทบัญญัติทั่วไปมาบังคับหาได้ไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ จึงวินิจฉัยโดยเหตุผลดังกล่าว อัมพรณตะกั่วทุ่ง